

Số: 864/QĐ-ĐHKTKTCN

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định về hoạt động hợp tác trong đào tạo và nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Quyết định số 7586/QĐ-BCT ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 618/QĐ-TTg ngày 08/05/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp;

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-HĐT ngày 04/05/2022 của Hội đồng trường Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/06/2019; Luật Giáo dục đại học ngày 18/6/2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19/11/2018;

Căn cứ Luật khoa học và công nghệ số 13/VBHN-VPQH ban hành ngày 08/07/2022;

Căn cứ Nghị định 109/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ Quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học;

Theo đề nghị của Trường Phòng Khoa học - Công nghệ và Trường Phòng Đào tạo.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành “Quy định về hoạt động hợp tác trong đào tạo và nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp”.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Trường các đơn vị có liên quan và toàn thể cán bộ, viên chức, học viên, sinh viên trong Nhà trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

- ĐU, HĐT, BGH (để b/c);
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KHCN.

QUY ĐỊNH

**Hoạt động hợp tác trong đào tạo và nghiên cứu khoa học
của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp**
(Kèm theo Quyết định số 864/QĐ-ĐHKTCTCN ngày 25 tháng 9 năm 2023 của
Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng cho việc thiết lập và triển khai các mối quan hệ hợp tác song phương, đa phương trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp với các đối tác trong và ngoài nước, bao gồm lựa chọn đối tác, nội dung hợp tác, cách thức hợp tác, quy trình thiết lập mối quan hệ hợp tác với các đối tác.

Điều 2. Giải thích thuật ngữ

Trong quy định này, các thuật ngữ được hiểu như sau:

1. Khoa học là hệ thống tri thức về bản chất, quy luật tồn tại và phát triển của sự vật, hiện tượng tự nhiên, xã hội và tư duy.
2. Công nghệ là giải pháp, quy trình, bí quyết kỹ thuật có kèm theo hoặc không kèm theo công cụ, phương tiện dùng để biến đổi nguồn lực thành sản phẩm.
3. Hoạt động khoa học và công nghệ là hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu và triển khai thực nghiệm, phát triển công nghệ, ứng dụng công nghệ, dịch vụ khoa học và công nghệ, phát huy sáng kiến và hoạt động sáng tạo khác nhằm phát triển khoa học và công nghệ.
4. Nghiên cứu khoa học là hoạt động khám phá, phát hiện, tìm hiểu bản chất, quy luật của sự vật, hiện tượng tự nhiên, xã hội và tư duy; sáng tạo giải pháp nhằm ứng dụng vào thực tiễn.
5. Phát triển công nghệ là hoạt động sử dụng kết quả nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng, thông qua việc triển khai thực nghiệm và sản xuất thử nghiệm để hoàn thiện công nghệ hiện có, tạo ra công nghệ mới.
6. Dịch vụ khoa học và công nghệ là hoạt động phục vụ, hỗ trợ kỹ thuật cho việc nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; hoạt động liên quan đến sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, an toàn bức xạ, hạt nhân và năng lượng nguyên tử; dịch vụ về thông tin, tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng, phổ biến, ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội.
7. Tổ chức khoa học và công nghệ là tổ chức có chức năng chủ yếu là nghiên cứu khoa học, nghiên cứu triển khai và phát triển công nghệ, hoạt động dịch vụ khoa học và công nghệ, được thành lập và đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật.

8. Cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người thực hiện hoạt động khoa học và công nghệ.

9. Nhiệm vụ khoa học và công nghệ là những vấn đề khoa học và công nghệ cần được giải quyết để đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, phát triển khoa học và công nghệ.

10. Đặt hàng thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ là việc bên đặt hàng đưa ra yêu cầu về sản phẩm khoa học và công nghệ, cung cấp kinh phí để tổ chức, cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ tạo ra sản phẩm khoa học và công nghệ thông qua hợp đồng.

Điều 3. Mục tiêu của hoạt động hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học

1. Tăng cường mối quan hệ hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ giữa Nhà trường với các trường đại học, cơ sở giáo dục đào tạo, viện nghiên cứu, doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước;

2. Nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội; tạo ra tri thức, công nghệ, giải pháp mới để phát triển quá trình đào tạo, nghiên cứu khoa học trong Nhà trường;

3. Áp dụng các thành tựu khoa học, công nghệ, các kết quả nghiên cứu nhằm phục vụ nhiệm vụ phát triển giáo dục và đào tạo, kinh tế - xã hội. Thực hiện nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học kết hợp với sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương và khu vực. Nâng cao chất lượng và khả năng thương mại hóa sản phẩm khoa học và công nghệ.

Chương II

QUY ĐỊNH HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC TRONG ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Điều 4. Tiêu chí lựa chọn đối tác trong hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học

1. Các đối tác hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu khoa học là các địa phương, doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế, các trường đại học, viện nghiên cứu trong và ngoài nước có mối quan hệ hợp tác với Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp;

2. Ưu tiên lựa chọn các trường đại học, cơ sở giáo dục đào tạo có cùng ngành đào tạo; các viện nghiên cứu, doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước có chung về lĩnh vực nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, có đủ tiềm lực về khả năng hợp tác nghiên cứu khoa học.

Điều 5. Quy trình thiết lập đối tác hợp tác

Quy trình thiết lập đối tác hợp tác như sau:

- **Bước 1:** Xác định nhu cầu của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp và các đơn vị trực thuộc Trường về công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ. Các hoạt động hợp tác trong đào tạo và nghiên cứu khoa học với các đối tác bao gồm:

- + Thực hiện rà soát điều chỉnh chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra;
- + Phối hợp hướng dẫn thực hành, thực tập, khóa luận tốt nghiệp;
- + Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp;

- + Phối hợp tổ chức hội nghị, hội thảo, biên soạn giáo trình, tài liệu học tập;
- + Phát triển các nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, ứng dụng vào sản xuất;
- + Các hoạt động khác liên quan đến đào tạo, nghiên cứu khoa học được phê duyệt.

- **Bước 2:** Xây dựng các tiêu chí đánh giá để lựa chọn đối tác phù hợp, hiệu quả theo nhu cầu mong muốn.

- **Bước 3:** Tìm kiếm các đối tác thực tế phù hợp với nhu cầu, tiêu chí đánh giá của Trường và các đơn vị liên quan.

- **Bước 4:** Sàng lọc các đối tác để lựa chọn những đối tác phù hợp nhất bằng cách thu thập thông tin về đối tác (điểm mạnh, các lĩnh vực có thể hợp tác...).

- **Bước 5:** Tiếp cận đối tác và thiết lập quan hệ đối tác bằng hoạt động cụ thể:

- + Xây dựng đề xuất hợp tác;
- + Liên lạc với các đối tác tiềm năng, thảo luận khả năng hợp tác;
- + Xác định và phân tích những lựa chọn cho mỗi quan hệ đối tác dựa trên những điểm mạnh và mối quan tâm của đối tác;
- + Xây dựng đề cương dự án hợp tác khi hai bên thống nhất;
- + Trao đổi và biên soạn thảo Biên bản ghi nhớ, Thỏa thuận hợp tác với đối tác.
- + Thực hiện ký kết Biên bản ghi nhớ/Thỏa thuận hợp tác cùng các phụ lục (nếu có) về các nội dung hợp tác.

- **Bước 6:** Triển khai các hoạt động hợp tác cụ thể.

- **Bước 7:** Định kỳ tổng kết, đánh giá hiệu quả hoạt động hợp tác với từng đối tác cụ thể theo tiêu chí đã đề ra.

- **Bước 8:** Thảo luận và triển khai các hoạt động cải tiến hợp tác đối với những nội dung chưa đạt hiệu quả cao.

Điều 6. Cách thức hợp tác

1. Đôi bên hoặc các bên cùng nhau thống nhất hợp tác trong các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học với nội dung và nguồn kinh phí đã được thỏa thuận. Các đơn vị có hoạt động hợp tác với đối tác trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học có trách nhiệm thực hiện theo đúng hợp đồng, chương trình đã ký kết. Kết thúc chương trình phải gửi báo cáo tổng kết hoạt động hợp tác để Nhà trường xem xét, đánh giá.

2. Việc thảo luận hợp tác về đào tạo phải đảm bảo phù hợp với quy định chung của các bên, đảm bảo quyền lợi của người học, trong đó:

- Đảm bảo đúng nội dung kiến thức, kỹ năng đào tạo cho người học theo đề cương chi tiết học phần đã được phê duyệt, đáp ứng chuẩn đầu ra của học phần;
- Đảm bảo đúng tiến độ, kế hoạch đào tạo chung của ngành học, khối học.

3. Việc xét chọn, tuyển chọn, phê duyệt và quản lý các nhiệm vụ hợp tác về khoa học công nghệ phải được thực hiện phù hợp với quy định chung của các bên, trong đó:

- Trường hợp kinh phí hỗ trợ nghiên cứu của đối tác được cấp thông qua Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp hoặc có sử dụng một phần kinh phí của Trường thì việc tổ chức tuyển chọn, xét chọn, phê duyệt và quản lý nhiệm vụ được thực hiện như đề tài cấp Trường;

- Trường hợp đối tác cấp kinh phí nghiên cứu và trực tiếp quản lý đề tài, dự án thì việc tổ chức tuyển chọn, xét chọn, phê duyệt và quản lý nhiệm vụ được thực hiện theo quy định của đối tác;

- Trường hợp đối tác đặt hàng sản phẩm nghiên cứu cho Nhà trường thì thực hiện quản lý theo quy định đề tài cấp Trường.

4. Trong quá trình hợp tác, các bên phải cùng nhau kiểm tra, đánh giá tình hình tiến độ thực hiện, hiệu quả hợp tác. Nếu có khó khăn thì phải cùng nhau tháo gỡ và giải quyết.

5. Đối với tài sản trí tuệ hình thành trên cơ sở sử dụng đáng kể cơ sở vật chất, trang thiết bị của ĐHKTKTCN do đơn vị thành viên, trực thuộc quản lý trong khuôn khổ hợp tác với các đối tác là tổ chức, cá nhân không thuộc ĐHKTKTCN: Nhà trường sẽ tiến hành đàm phán với các đối tác và quyết định tỉ lệ phần quyền sở hữu, quyền đăng ký và quyền sử dụng phát sinh tương ứng với việc sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị của ĐHKTKTCN.

6. Đối với các hoạt động hợp tác về khoa học công nghệ với các đơn vị, tổ chức quốc tế:

- Hoạt động khoa học công nghệ hợp tác với các đơn vị, tổ chức quốc tế bao gồm: chương trình, đề tài, dự án nghiên cứu khoa học do cá nhân hoặc tổ chức triển khai thực hiện dưới danh nghĩa Nhà trường (hoặc đơn vị trực thuộc Nhà trường) hợp tác với đối tác quốc tế (bao gồm nhà tài trợ hoặc/và đối tác chuyên môn) trong khuôn khổ các chương trình tài trợ quốc tế;

- Hoạt động khoa học công nghệ hợp tác quốc tế hoàn toàn bằng kinh phí nước ngoài tài trợ thực hiện theo các quy định của Nhà nước và chương trình tài trợ;

- Hoạt động khoa học công nghệ theo Nghị định thư thực hiện theo Thông tư 10/2019/TT-BKHCN ngày 29 tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về quy định quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ theo Nghị định thư;

- Hoạt động khoa học công nghệ hợp tác quốc tế có sử dụng kinh phí của Nhà trường, thực hiện quy trình đề xuất, tuyển chọn, phê duyệt và quản lý được thực hiện như đề tài cấp Trường, đồng thời tuân thủ các văn bản quy định của Nhà nước về hợp tác quốc tế trong khoa học công nghệ.

Điều 7. Thời hạn hợp tác

1. Thời hạn hợp tác trong lĩnh vực đào tạo không quá 03 năm kể từ ngày được ký kết và có thể được gia hạn, mỗi lần gia hạn không quá 03 năm.

2. Thời hạn hợp tác trong lĩnh vực khoa học công nghệ không quá 05 năm kể từ ngày được ký kết và có thể được gia hạn, mỗi lần gia hạn không quá 05 năm.

3. Việc gia hạn hợp tác phải được thực hiện trong thời hạn 6 tháng trước khi Thỏa thuận hợp tác hết thời hạn.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Trách nhiệm của các đơn vị chức năng liên quan

1. Trách nhiệm của Phòng Đào tạo, Phòng Khoa học - Công nghệ

- Phối hợp với các đối tác hợp tác trong công tác đào tạo đại học, sau đại học, công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ;

- Theo dõi, thống kê, xác nhận các kết quả tham gia đào tạo của người học, kết quả tham gia hợp tác của cán bộ, giảng viên Nhà trường;
- Báo cáo kết quả thực hiện hợp tác với Ban giám hiệu Nhà trường;
- Phối hợp xử lý các tình huống phát sinh theo chỉ đạo của Ban giám hiệu Nhà trường.

2. Trách nhiệm của Phòng Tổ chức Cán bộ

Quản lý và giải quyết các thủ tục liên quan tới chế độ làm việc của các cán bộ viên chức của Trường trong quá trình thực hiện hợp tác.

3. Trách nhiệm của Phòng Tài chính Kế toán

- Quản lý tài chính các hoạt động hợp tác theo các quy định hiện hành;
- Hướng dẫn thủ tục thanh quyết toán cho các bên liên quan;
- Thường xuyên cập nhật thông tin về các văn bản, các chế độ chính sách của Nhà nước về quản lý tài chính có liên quan đến hoạt động hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước.

Điều 9. Điều khoản thi hành

- Quy định này gồm 09 (chín) điều, áp dụng cho các đơn vị, cá nhân liên quan và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký;
- Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc, các đơn vị cần phản ánh kịp thời về Phòng Đào tạo, Phòng Khoa học – Công nghệ để tổng hợp trình Hiệu trưởng xem xét, quyết định điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế cũng như các quy định mới của pháp luật có liên quan./.

HIỆU TRƯỞNG